



Nr. 224 Kabinettsitzung vom 4. Oktober 1933, 16.30 Uhr

R 43 I/1465, S. 413–423

Anwesend: Hitler, v. Papen, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, v. Bülow, Funk, Pfundtner, Reinhardt, Posse, Ohnesorge; MinDir. Sarnow; MinDirig. Doeble; WiBeauftragter Keppler; MinR Schmidt-Leonhardt; ORegR Thomsen; Protokoll: MinR Wienstein (Punkt 1 und 5), Willuhn (Punkt 2 und 3), Killy (Punkt 4).

Beginn: 16:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE SCHIEDSGERICHTLICHE ERLEDIGUNG PRIVAT-RECHTLICHER STREITIGKEITEN DES REICHS.*
2. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES AUSSENHANDELS.*
3. *Außerhalb der Tagesordnung: AUSSENHANDELSPOLITIK.*
4. *ENTWURF EINES SCHRIFTLITERGESETZES).*
5. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR GEWÄHRLEISTUNG DES RECHTSFRIEDENS).*

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE SCHIEDSGERICHTLICHE ERLEDIGUNG PRIVAT-RECHTLICHER STREITIGKEITEN DES REICHS.

[...] ¹⁾

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES AUSSENHANDELS.

Staatssekretär Dr. Posse trug die Vorlage ²⁾ vor.

¹⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/1553, R 2/25078 und 29827. S. auch RGBl. 1933 I, S. 722.

²⁾ Der RWiMin hatte den Entwurf in einer ersten Fassung am 12. 9. und – nach interministeriellen Beratungen, die am 14. 9. im RWiMin. stattgefunden hatten – in einer nicht wesentlich geänderten zweiten Fassung am 22. 9. 33 vorgelegt. In § 1 war vorgesehen: „Zwecks wirksamer und einheitlicher Förderung des deutschen Außenhandels werden die Aufgaben des Auswärtigen Amtes und des Reichswirtschaftsministeriums auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Nachrichten- und Auskunftswesens und der damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen zur Außenhandelsförderung zu einem gemeinschaftlichen Arbeitsgebiet zusammengefaßt, das unter der Bezeichnung ‚Reichsstelle für den Außenhandel‘ verwaltet wird.“ Und in den §§ 2 und 3: Bei der Reichsstelle wird ein „Außenhandelsrat“ gebildet, der das AA, das RWiMin. und die Reichsstelle „in allen Außenhandelsfragen beraten soll“. Der RWiMin wird ermächtigt, „zum Zwecke der Unterrichtung, Beratung und Vertretung der Firmen eines Bezirks in Außenhandelsfragen Außenhandelsstellen zu errichten und ihre Organisation und ihr Arbeitsgebiet festzusetzen“.

Der *Reichsminister der Finanzen* brachte zum Ausdruck, daß mit dem Gesetzentwurf der Eindruck erweckt werde, als ob eine neue Organisation geschaffen würde. Es müsse auch geprüft werden, ob die im Entwurf vorgesehene Regelung nicht im Verwaltungswege getroffen werden könne. Gesetzliche Regelungen sollten stets nur dann vorgenommen werden, wenn die gesetzten Ziele auf andere Weise nicht zu erreichen seien.

Staatssekretär Dr. *Posse* wies darauf hin, daß die in § 1 des Entwurfs vorgesehene Regelung auch durch eine Vereinbarung mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen getroffen werden könne. Die in den §§ 2 und 3 niedergelegten Bestimmungen müßten jedoch im Wege der Gesetzgebung erlassen werden, um dem Außenhandelsrat eine feste Grundlage zu geben und um die Aufbringung der Geldmittel sicherzustellen.

Das *Reichskabinett* stimmte den §§ 2 und 3 des Entwurfs zu³⁾).

3. Außerhalb der Tagesordnung: AUSSENHANDELSPOLITIK.

Staatssekretär Dr. *Posse* führte aus, daß Deutschland seine handelspolitische Freiheit erst wieder seit dem 10. Januar 1925⁴⁾ besitze. Das gegenwärtige handelspolitische System beruhe auf den von Deutschland seit diesem Termin abgeschlossenen Handelsverträgen. Der im Jahre 1927 mit Frankreich abgeschlossene, umfangreiche Handelsvertrag⁵⁾ sei ein Eckpfeiler dieses Systems. Der Abschluß von Handelsverträgen gestalte sich zunehmend schwieriger. Von dem Grundsatz der Meistbegünstigung sei in ständig steigendem Maße durch Schaffung von Ausnahmeklauseln abgewichen worden. Die Entwicklung von dem Meistbegünstigungsverhältnis zu dem Gegenseitigkeitsverhältnis verstärke sich. In Frankreich stehe die Einführung eines völlig neuartigen handelspolitischen Systems bevor, das dem deutschen Handel nach Frankreich erneute Schwierigkeiten bereiten werde⁶⁾). Da der Handel Deutschlands mit Frankreich für Deutschland beträchtliche Devisenmengen

Die öffentlich-rechtlichen Berufsvertretungen von Handel, Gewerbe und Industrie „sind verpflichtet, für die Kosten der Außenhandelsstelle ihres Bezirks Mittel in ihren Haushalten insoweit bereitzustellen, als die Kosten nicht durch eigene Einnahmen gedeckt werden“. In der Begründung hieß es dazu u. a.: Bei dem Entwurf handele es sich – abgesehen von der Bildung des Außenhandelsrats – um die gesetzliche Sicherung und Klarstellung eines seit langem bestehenden Zustands. Schon in den ersten Nachkriegsjahren seien in zahlreichen Bezirken des Reiches Außenhandelsstellen errichtet worden und eine Reichsstelle für den Außenhandel (bisherige Bezeichnung: „Zentralstelle für den Außenhandel“, vgl. die gemeinsame Denkschrift des AA und des RWiM vom 28. 2. 30, RT-Drucks. Nr. 1696, Bd. 440) bestehe seit 1930. „Die Organisation der Außenhandelsstellen ist jedoch auf der Grundlage der verschiedenen Erlasse der beiden Ministerien nicht genügend gesichert.“ (R 43 II/329, Bl. 106–125; ergänzende Materialien in R 2/21420).

3) Das Gesetz wurde vom RK am 18. 10. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 743). Zur Durchführung s. die VO des RWiM vom gleichen Tage (dort in der Anlage: Verzeichnis der Außenhandelsstellen) (RGBl. I, S. 744). Zur Konstituierung des Außenhandelsrats, der am 13. 12. 33 zu seiner ersten Sitzung zusammentrat, befinden sich einige Aktenstücke (u. a. eine Liste der vom RFM und RWiM in den Außenhandelsrat berufenen 22 Persönlichkeiten, die Satzung des Außenhandelsrats) in R 55/691, Bl. 5–9. – In der Absicht, das System und den Aufgabenbereich der Außenhandelsstellen in eine noch straffere Organisation zu überführen, bereitete das RWiMin. im Frühjahr 1934 den „Entwurf eines Gesetzes über die Errichtung eines Außenhandelsamts der deutschen Wirtschaft“ vor, welcher in § 2 bestimmte: Das bei dem „Führer der Wirtschaft“ zu errichtende „Außenhandelsamt der deutschen Wirtschaft hat die Aufgabe, die deutsche Wirtschaft in Außenhandelsfragen zu führen, zu unterrichten, zu beraten und zu vertreten. Es hat ferner die Aufgabe, die Reichsregierung in Fragen des Außenhandels zu beraten und im Rahmen der ihm von der Reichsregierung gegebenen Vollmachten den deutschen Außenhandel zu fördern“. Zur Durchführung seiner Aufgaben werde das Außenhandelsamt die Einrichtungen der Reichsstelle für Außenhandel, des Außenhandelsrats und der im Reichsgebiet bestehenden 19 Außenhandelsstellen übernehmen. Dieser Entwurf wurde am 28. und 29. 6. 34 in einer Besprechung der beteiligten Ministerien eingehend beraten, jedoch schließlich von Vertretern mehrerer Ressorts entschieden abgelehnt, weil die beabsichtigte Regelung (so der RPropM) „eine Belastung der Wirtschaft und des Geschäftsganges bedeuten“ würde und weil (so der Wirtschaftsbeauftragte Keppler) „mit Rücksicht auf die geringen Kompetenzen, die das Außenhandelsamt haben solle, von Seiten der Wirtschaft auf Schaffung dieses Amtes kein Wert gelegt werden könne [...]“. Daraufhin wurden die Besprechungen abgebrochen und der Entwurf zurückgezogen.“ (Entwurf und Besprechungsniederschriften in R 55/348, Bl. 13–21).

4) Am 10. 1. 25 waren die Artikel 264–267 und 280 des Versailler Vertrages, wonach Dtld. den alliierten und assoziierten Mächten im Handelsverkehr volle Meistbegünstigung einzuräumen hatte, außer Kraft getreten.

5) Dt.-französischer Handelsvertrag vom 17. 8. 27 (RGBl. II, S. 524). Zur diesbez. Kabinettsberatung s. Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Marx III/IV, Kabinettsitzung vom 12. 8. 27, P. 1.

6) Zur Einführung des neuen französischen Kontingentierungssystems und zur weiteren Entwicklung der dt.-französischen Wirtschaftsbeziehungen vgl. Anm. 4 zu Dok. Nr. 139.

liefere, werde das französische Vorgehen, das eine Erschwerung des deutschen Geschäfts nach Frankreich bringen werde, für Deutschland von großer nachteiliger Wirkung sein. Die deutsche Exportindustrie werde im kommenden Winter voraussichtlich mit sehr großen Schwierigkeiten zu rechnen haben. Er halte deshalb die Aufnahme einer aktiveren Handelspolitik, die sich auf dem Grundsatz der Reziprozität aufbaue, für erforderlich. Hierbei seien vor allem Wirtschaftsräume in Aussicht zu nehmen, in denen mit einer Beherrschung der Märkte durch den deutschen Kaufmann zu rechnen sei. Dieses gelte hauptsächlich für Südosteuropa und für die nord- und nordwesteuropäischen Länder. Zu den südosteuropäischen Ländern sei nicht die Tschechoslowakei zu rechnen. Das von Italien in Genf bekanntgegebene Memorandum hinsichtlich der handelspolitischen Gestaltung im Südostraum⁷⁾ sei auch für Deutschland richtunggebend. Mit dem Herrn Reichsbankpräsidenten müßten Abreden hinsichtlich der in Frage kommenden geldlichen Zuschüsse über Scripts, Sperrmark und dergleichen getroffen werden. Er bitte, eine Entschließung darüber herbeizuführen, daß das Reichskabinett die beabsichtigte aktivere Führung der Handelspolitik billige.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* erwähnte, daß ihm mitgeteilt worden sei, daß die Ausfuhr der deutschen Elektroindustrie sehr stark zurückgegangen sei. Es seien auch Klagen darüber vorgebracht worden, daß bei der Feststellung der „zusätzlichen“ Exporte zu bürokratisch verfahren würde und die Entscheidungen nicht schnell genug erfolgten. Hierdurch seien Exportchancen verlorengelassen. Er halte eine Entbürokratisierung des Verfahrens für erforderlich.

Der *Reichsbankpräsident* wies darauf hin, daß die kritisierten Entscheidungen vom Reichswirtschaftsministerium getroffen würden. Durch Maßnahmen aus der letzten Zeit sei eine beschleunigte Bearbeitung der Anträge gesichert worden.

Staatssekretär Dr. Posse führte ergänzend hierzu aus, daß seit einer Woche eine Neuregelung des Verfahrens bei der Verwertung von Scripts, Auslandsbonds, Sperrmark u. dergl. erfolgt sei, durch die der ausländische Handel in diesen Werten ausgeschaltet werde und der inländische Exporteur nur mit der Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden⁸⁾ in Verbindung zu treten habe. Eine beschleunigte Erledigung der Anträge sei auch hierdurch gesichert.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* brachte zum Ausdruck, daß auch der Herr Reichskanzler die gezeichneten Richtlinien der Handelspolitik verfolge, insbesondere, soweit es sich um die Handelspolitik mit Ungarn und den anderen Ländern Südosteuropas handle.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Vorschlage, eine aktivere Handelspolitik in Angriff zu nehmen, zu.

4. ENTWURF EINES SCHRIFTFLEITERGESETZES⁹⁾).

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* trug den Inhalt des Entwurfs vor und begründete ihn im einzelnen¹⁰⁾).

7) Das italienische Memorandum, am 30. 9. 33 den Großmächten und den Nachfolgestaaten der österreichisch-ungarischen Monarchie in Genf übergeben, empfahl den Abschluß von zweiseitigen Präferenzzollverträgen für Agrarprodukte mit den Donauländern. Als Gegenleistung sollten diese ihren inneren Markt für die Einfuhr von Industrieprodukten aus denjenigen Ländern öffnen, die ihnen derartige Zollvergünstigungen gewährten (KAG 1933, S. 1064; Schultheß 1933, S. 358).

8) Zur Funktion der Konversionskasse vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 142 und Anm. 4 zu Dok. Nr. 156.

9) Zur Vorgeschichte: Der StSRkei hatte am 28. 4. an den RIM geschrieben: Der RK „hat mich beauftragt, Sie zu bitten, die Frage eines Gesetzes zu erwägen, durch das verboten wird, daß Ausländer als Verleger oder als Schriftleiter inländischer Zeitungen tätig sind“. Vom RIM wurde dieses Schreiben an den zuständigen RPropM weitergeleitet, der mit Schreiben an Lammers vom 16. 5. 33 hierzu erklärte: „Die Ausarbeitung des Entwurfs eines neuen Pressegesetzes ist bereits im Gange. Ich beabsichtige, mit möglicher Beschleunigung zunächst den Teil fertigzustellen, der die Voraussetzungen für die Ausübung der Berufstätigkeit des Journalisten und des Zeitungsverlegers enthält. Im Rahmen dieser Bestimmungen wird auch die Frage zu regeln sein, deren Regelung der Herr Reichskanzler wünscht.“ (R 43 II/467, Bl. 46–48).

10) Im Begleitschreiben zu dem am 30. 9. 33 vorgelegten Entwurf hatte Goebbels mitgeteilt: Der Entwurf sei in Referentenbesprechungen und bei einer am 19. 9. abgehaltenen Besprechung der beteiligten Minister eingehend behandelt worden. „Die Ergebnisse dieser Besprechung sind [...] in vollem Umfang berücksichtigt worden, so daß innerhalb der Reichsressorts jetzt vollkommene Übereinstimmung herrscht.“ Der Entwurf enthielt Vorschriften über die Zulassung zum Schriftleiterberuf (Voraussetzung u. a.: dt. Reichsangehörigkeit, „arische Abstammung“, „nicht mit einer Person von nichtarischer Abstammung verheiratet“), über

Nach eingehender Erörterung, in der insbesondere der *Stellvertreter des Reichskanzlers* die aus der Anlage 1 ersichtlichen Vorschläge zur Abänderung des Entwurfs¹¹⁾ vortrug und erläuterte, wurde der Entwurf mit folgenden Änderungen angenommen:

– 1.

§ 3, Abs. 3 erhält folgenden Satz 2: „Betrifft die Zeitschrift ein bestimmtes Fachgebiet, so trifft er¹²⁾ die Entscheidung im Einvernehmen mit der zuständigen obersten Reichs- oder Landesbehörde.“

– 2.

§ 9, Abs. 1 wird durch folgenden Satz 3 ergänzt: „In diesem Falle erteilt der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda die Genehmigung im Einvernehmen mit der zuständigen obersten Reichs- oder Landesbehörde.“

– 3.

§ 14, Ziff. 2¹³⁾ erhält folgende Fassung: „was geeignet ist, die Kraft des deutschen Reiches nach außen oder im Innern, den Gemeinschaftswillen des deutschen Volkes, die deutsche Wehrhaftigkeit, Kultur oder Wirtschaft zu schwächen oder die religiösen Empfindungen anderer zu verletzen,“ ...

– 4.

§ 14, Ziff. 4¹⁴⁾ erhält die Fassung: „was die Ehre oder das Wohl eines anderen widerrechtlich verletzt, seinem Rufe schadet, ihn lächerlich oder verächtlich macht.“

– 5.

In § 31, Abs. 3¹⁵⁾ fallen die Worte: „oder der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda“ fort.

– 6.

§ 32 erhält folgende Fassung: „Die Berufsgerichte bestehen aus dem Vorsitzenden und den Beisitzern. Für den Vorsitzenden und die Beisitzer sind Stellvertreter zu bestellen. Der Vorsitzende und seine Stellvertreter müssen die Fähigkeit zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst haben. Sie besitzen die richterliche Unabhängigkeit. Die Beisitzer und ihre Stellvertreter müssen zu gleichen Teilen Schriftleiter und Verleger sein. Alle Mitglieder der Berufsgerichte werden vom Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda ernannt. Die Schriftleiter schlägt der Leiter des Reichsverbandes vor, die Verleger der Leiter der Organisation der Verleger in der Reichspressekammer.

– 7.

seine Ausübung, seinen Schutz in verbandsrechtlicher und strafrechtlicher Beziehung und über die Überleitung in den neuen Rechtszustand. Auch war vorgesehen, dem Reichsverband der Dt. Presse, der alle Schriftleiter umfassen sollte, den Charakter einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu geben. In der Begründung (17 Seiten) hieß es: „Von der Notwendigkeit, die Presse aus einem staatlich überwachten Träger individueller Geistesbetätigung in einen Träger öffentlicher Aufgaben zu verwandeln, muß die Neugestaltung ausgehen. Die Presse ist Mittel der geistigen Einwirkung auf die Nation, sie ist ein Kultur-, Erziehungs-, vor allem auch Staats- und Nationalerziehungsmittel wie Schule, Rundfunk, Bühne, Film. Sie ist also ihrem Wesen nach eine *öffentliche* Einrichtung, das Gegenteil dessen, was die liberale Anschauung und das liberale Recht in ihr sieht. Dieser Auffassung muß eine veränderte rechtliche Behandlung folgen. Das neue Recht der Presse kann nicht mehr Freiheitsgarantie und nicht mehr Polizeirecht sein, sondern es ist ein Organisationsrecht. Rechtliche Eingliederung der Presse in den Kreis der Träger öffentlicher Verantwortung ist die Aufgabe des Entwurfs.“ (R 43 II/467, Bl. 91–113).

¹¹⁾ Es handelt sich um eine formlose Zusammenstellung des Vizekanzlers mit insgesamt neun Änderungsvorschlägen (R 43 II/467, Bl. 117; ergänzende Materialien, aus denen die z. T. recht kritische Haltung des Vizekanzleramts deutlich wird, hierzu in R 53/31). Davon wurden nur drei berücksichtigt und führten zu den oben nachfolgend unter 3, 4 und 8 aufgeführten Änderungen des Entwurfs.

¹²⁾ Der RPropM.

¹³⁾ § 14 des Entwurfs bis einschließlich Ziffer 2: „Schriftleiter sind in Sonderheit verpflichtet, aus den Zeitungen alles fernzuhalten, 1. was eigennützige Zwecke mit gemeinnützigen in einer die Öffentlichkeit irreführenden Weise vermengt, 2. was geeignet ist, die Kraft des Deutschen Reiches nach außen oder im Innern, den Gemeinschaftswillen des deutschen Volkes, die deutsche Kultur oder Wirtschaft zu schwächen.“

¹⁴⁾ § 14 (s. Anm. 13) Ziffer 4: „was die Ehre oder das Wohl anderer widerrechtlich verletzt“.

¹⁵⁾ § 31 Abs. 3 des Entwurfs: „Die Berufsgerichte oder der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda können einem Schriftleiter, gegen den das ehrengerichtliche Verfahren eingeleitet ist, die Berufsausübung vorläufig untersagen.“

Hinter § 34 wird folgende Bestimmung eingeschaltet: „Unabhängig von dem Verfahren vor den Berufsgerichten kann der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda die Löschung eines Schriftleiters in der Berufsliste verfügen, wenn er es aus dringenden Gründen des öffentlichen Wohls für erforderlich hält.“

– 8.

§ 45 des Entwurfs¹⁶⁾) wird wie folgt gefaßt: „Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda kann im Einvernehmen mit den übrigen beteiligten Reichsministern Verordnungen zur Durchführung dieses Gesetzes und zur Überleitung des bisherigen Rechtszustandes in den neuen erlassen.“¹⁷⁾)

5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR GEWÄHRLEISTUNG DES RECHTSFRIEDENS¹⁸⁾).

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des Entwurfs¹⁹⁾) vor.

Der *Reichsminister des Innern* schlug vor, in den Kreis der besonders geschützten Personen auch die Amtswalter der NSDAP aufzunehmen.

Der *Reichsminister der Luftfahrt* machte denselben Vorschlag für die Mitglieder der Luftfahrtverbände.

Das *Reichskabinett* stimmte diesen Vorschlägen zu.

Das *Reichskabinett* stimmte ferner dem Vorschläge des Staatssekretärs Dr. von Bülow zu, in § 2 bei dem Verbot der Einführung von Druckschriften die Worte „zum Zwecke der staatsgefährdenden Verbreitung“ hinzuzufügen. Von der Möglichkeit der Zubilligung mildernder Umstände in diesem Paragraphen soll abgesehen werden.

¹⁶⁾ In § 45 war vorgesehen, daß zum Erlaß von Durchführungsverordnungen allein der RPropM ermächtigt sei.

¹⁷⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 4. 10. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 713). Zur Durchführung (u. a. betr. Inkrafttreten des Gesetzes am 1. 1. 34) s. die VO des RPropM vom 19.12. 33 (RGBl. I, S. 1085). Vgl. Schmidt-Leonhardt/Gast, Das Schriftleitergesetz; Abel, Presselenkung im NS-Staat, S. 29 ff.; Koszyk, Deutsche Presse 1914–1945, S. 363 ff.

¹⁸⁾ Einen diesbez. Entwurf hatte der PrMinPräs. dem RK schon mit Schreiben vom 22. 7. zugeleitet und gebeten, ihn „zum Gegenstand der Beratung des Reichskabinetts machen zu wollen“. Zur Begründung des Entwurfs, der „in der Sitzung des Preussischen Staatsministeriums vom heutigen Tage einstimmige Billigung gefunden hat“, Göring in dem Schreiben u. a.: Die noch immer andauernden und sich sogar „steigernden Angriffe staatsfeindlicher Elemente gegen Beamte des Staates und gegen die Kämpfer der nationalsozialistischen Revolution erheischen schärfste Abwehrmaßnahmen“. Das Staatsministerium sei der Auffassung, „daß die bisherigen straf- und strafverfahrensrechtlichen Bestimmungen nicht ausreichen, diesen Maßnahmen die nötige Grundlage zu geben. Einmal läßt sich eine nachhaltige Abwehr aller das Aufbauwerk des Staates gefährdenden Angriffe nur erzielen, wenn derartige Rechtsverletzungen grundsätzlich mit der Todesstrafe bedroht sind“. Zum anderen „gewährleisten die bestehenden prozessuralen Vorschriften die gebotene Beschleunigung der Aburteilung insbesondere in den vorstehend genannten Fällen nicht“. Es bedürfe daher „insoweit der Zulassung des Verfahrens vor den Sondergerichten“ (R 43 II/1264 a, Bl. 7–9). Der pr. Entwurf wurde von Lammers im Auftrage Hitlers am 1. 8. dem RJM mit der Bitte zugeleitet, ihn im Benehmen mit dem RIM zu prüfen. Gürtner lud daraufhin die beteiligten Reichs- und preussischen Ressorts zu Besprechungen für den 2. 8. ein, bei denen der Entwurf nach verschiedenen Änderungen grundsätzlich gebilligt wurde (ebd., Bl. 14–23).

¹⁹⁾ Gürtner hatte den Entwurf nach redaktioneller Überarbeitung am 21. 9. vorgelegt und in der Begründung ausgeführt: „In Ziel- und Grundgedanken stimmt der vorliegende Entwurf mit dem preussischen Entwurf überein.“ Im einzelnen war vorgeschlagen: 1. Todesstrafe, lebenslanges Zuchthaus oder Zuchthaus bis zu 15 Jahren a) für die „aus politischen Gründen“ unternommene „Tötung“ (bzw. deren Vorbereitung) u. a. eines Richters oder Staatsanwalts, eines Angehörigen der Wehrmacht oder der Schutzstaffeln der NSDAP, b) für die Verbreitung einer Druckschrift hochverräterischen Inhalts im Ausland oder die Einführung einer solchen Druckschrift aus dem Ausland und deren Verbreitung im Inland. 2. Zuchthaus bis zu 5 Jahren („Bei mildernden Umständen ist die Strafe Gefängnis nicht unter drei Monaten“) für Verbreitung einer Druckschrift im Inland, durch die u. a. der Tatbestand eines nach dem Gesetz gegen die Neubildung von Parteien vom 14. 7. 33 (RGBl. I, S. 479) strafbaren Verbrechens begründet wird. Für alle diese Straftaten seien die nach der VO vom 21. 3. 33 (RGBl. I, S. 136) gebildeten Sondergerichte zuständig, „soweit nicht die Zuständigkeit des Reichsgerichts oder der Oberlandesgerichte begründet ist“. In der Begründung dazu der RJM u. a.: Es habe sich gezeigt, „daß die geltenden Gesetze zur Bekämpfung der staatsfeindlichen Bestrebungen nicht ausreichen. Fast täglich ereignen sich nach Mitteilung des Geheimen Staatspolizeiamtes schwere Überfälle auf Mitglieder nationalsozialistischer Verbände und Polizeibeamte. So wurde am 18. Juli in Düsseldorf inmitten einer Gerichtsverhandlung ein SA-Mann von einem Kommunisten durch einen Messerstich verletzt und zu Boden geschlagen.“ Zur Verbreitung von Druckschriften hieß es dann: „Der Herstellung solcher Schriften im Inland wird durch die Wachsamkeit der Sicherheitsbehörden wirksam begegnet. Die staatsfeindlichen Elemente sind deshalb immer mehr dazu übergegangen, das Material für ihre Wühlarbeit im Ausland herzustellen und von dort aus ins Inland hinein zu verbreiten. Diesen Versuchen muß durch Strafdrohungen mit erhöhter Abschreckungskraft entgegengetreten werden.“ (R 43 II/1264 a, Bl. 24–28).

Im übrigen stimmte das *Reichskabinett* dem Entwurf in der vorgelegten Fassung zu²⁰⁾).

²⁰⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 13. 10. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 723). Zur Änderung des Gesetzes s. Art. VII des „Gesetzes zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens“ vom 24. 4. 34 (RGBl. I, S. 341, 347).

Zitierhinweis

Nr. 224 Kabinettsitzung vom 4. Oktober 1933, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d224>